Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de marzo de 2021.

AUTOS y VISTOS:

Para resolver en el presente caso registrado bajo el Nº DEN 724975, que tramita por ante esta Unidad de Intervención Temprana de la Unidad Fiscal Este del MPF de la CABA, por la presunta infracción al Art. 249 CP.

CONSIDERANDO:

I.- Se iniciaron las presentes actuaciones a raíz de un correo electrónico enviado el día 5 de marzo de 2021 por Nicolas H. Kosciuk quien manifestó que es su deseo denunciar por encubrimiento al Fiscal ADRIAN PATRICIO GRASSI de la UIT Norte. Ello, en relación a su actuación en la denuncia DEN00716161, en la cual Kosciuk había denunciado al Fiscal Rozas por haber encubierto a un médico en un caso de falso testimonio.

En ese sentido indicó que, en lugar de investigar, el Dr. Grassi archivó el caso haciendo referencia a otras denuncias por encubrimiento referidas a un abandono de persona. El denunciante manifestó su desacuerdo en la utilización de archivos de otras denuncias para archivar nuevas, cuando lo denunciado se encuentra relacionado, pero no se trata de lo mismo.

Asimismo, indicó que pese a haber solicitado la revisión de archivo, su pedido fue ignorado.

II.- Radicadas las actuaciones en esta sede, se compulsó el sistema informático Kiwi habiéndose verificado que el día 22 de febrero de 2021, el Fiscal a cargo de la UIT NORTE procedió al archivo de la Denuncia 716161 en los términos del art. 211 inciso “e” del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires habiendo sido tal decisorio objeto de la Revisión de archivo REV00024615 mediante la que el Fiscal de Cámara Norte convalidó el temperamento adoptado por el Fiscal de primera instancia.

III.- Ahora bien, el tipo penal previsto en el art. 249 del CP alude a la responsabilidad del funcionario público, en el desempeño de sus funciones. En lo que respecta a la responsabilidad penal, además de ser necesaria la existencia de una conducta –activa u omisiva- que se encuentre tipificada como delito, sea antijurídica y punible, se requiere algo más: que el hecho se haya cometido por el funcionario público, en su calidad de tal y en el ejercicio de sus funciones. Vale decir que debe acreditarse que el ilícito haya sido perpetrado de manera directa o mediata en el ejercicio de una competencia expresa, clara y específica. Con ello se entiende que no cualquier acción u omisión de un funcionario conlleva necesariamente un reproche penal, ergo, en la aplicación del Principio de legalidad administrativa, el funcionario solo puede hacer u omitir lo que está legal o reglamentariamente

permitido.

En el caso en estudio, se vislumbra la discrepancia del denunciante sobre la resolución recaída y lo cierto es que el mismo ignora que el temperamento adoptado por el Fiscal denunciado fue convalidado por el Sr. Fiscal de Cámara.

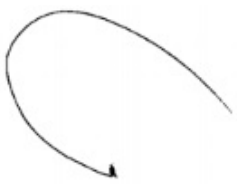
En función de lo expuesto, entiendo que corresponde proceder al archivo de las presentes actuaciones, en función del art. 211 inc “a” del Código Procesal Penal de la CABA.

Por todo lo expuso,

DISPONGO:

I.- ARCHIVAR, el presente caso de acuerdo a lo normado en el art. 211 inc. “a” del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

II.- NOTIFICAR a la denunciante de lo resuelto precedentemente, haciéndole saber que de no compartir el criterio expuesto, o cuando surjan elementos de convicción que permitan variar lo expuesto, podrá oponerse a la presente resolución, dentro del tercer día hábil de notificado, a través del siguiente mail uiteste@fiscalias.gob.ar indicando las pruebas que permitan acreditar la materialidad del hecho según lo establecido por el art. 214 del Código Procesal Penal de la CABA.



FEDERICO LUIS TROPEA
FISCAL DE 1º INSTANCIA
ftropea@fiscalias.gob.ar
Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.
09/03/2021 15:01:23